

BASE COMPLETA

Direito Processual do Trabalho

**M11**

# Sentença, Honorários e Responsabilidade por Dano Processual

Resumo Estratégico + 5 Questões

Fonte-base validada

**F12 - Sentença, Honorários e Responsabilidade por Dano Processual**

Gustavo Deitos | 63 páginas | Código Gran não identificado/validado na fonte

# 1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER

O M11 estuda o momento da decisão na fase de conhecimento e duas consequências relevantes: os honorários advocatícios de sucumbência e a responsabilidade por dano processual. A lógica para prova é simples:

**PROCESSO -> SENTENÇA -> ESTRUTURA E EFEITOS -> SUCUMBÊNCIA -> HONORÁRIOS**

**CONDUTA PROCESSUAL -> ART. 793-B -> MÁ-FÉ -> SANÇÕES**

A fonte-base é a F12, de Gustavo Deitos. O material preserva a leitura validada da fonte e não atualiza silenciosamente legislação ou jurisprudência posterior.

## 2. MAPA MENTAL

### SENTENÇA

Conceito -> extra/ultra/citra petita -> arts. 831 a 836 -> relatório/fundamentação/dispositivo -> efeitos

### HONORÁRIOS

Sucumbência -> base de cálculo -> 5% a 15% -> critérios -> sucumbência recíproca -> justiça gratuita -> reconvenção

### DANO PROCESSUAL

Conduta -> art. 793-B -> rol taxativo -> art. 793-C -> multa/indenização/despesas -> testemunha (art. 793-D)

## 3. TEORIA ESSENCIAL

### 3.1. Sentença e pronunciamentos judiciais

#### CONCEITO-CHAVE

A sentença é o pronunciamento judicial que, no recorte da F12, encerra a fase cognitiva ou resolve o processo conforme a disciplina aplicável. Ela não se confunde com decisão interlocutória, despacho ou acórdão.

#### NÃO CONFUNDA

- **Sentença:** pronunciamento decisório central da fase de conhecimento.
- **Decisão interlocutória:** resolve questão incidental.
- **Despacho:** impulsiona o processo, sem conteúdo decisório substancial.
- **Acórdão:** decisão colegiada de tribunal.

### 3.2. Extra, ultra e citra petita

- **Extra petita:** decisão sobre matéria não submetida ao juízo.
- **Ultra petita:** decisão sobre o que foi pedido, mas além dos limites da pretensão.
- **Citra petita:** omissão sobre matéria submetida a julgamento.

#### PEGADINHA

A F12 ressalta que nem toda solução diferente da formulação literal do pedido é extra petita. A Súmula 293 do TST admite, no contexto tratado, adicional de insalubridade com agente nocivo diverso identificado pela perícia. A Súmula 396, II, do TST também afasta extra petita na conversão do pedido de reintegração em salários do período estável, nos termos da súmula.

### 3.3. Arts. 831 a 836 da CLT

#### REGRA - ART. 831

A decisão vem depois da rejeição da proposta conciliatória. A F12 relaciona o procedimento ordinário ao prazo de **30 dias** do art. 226, III, do CPC. No sumaríssimo, a lógica legal destacada é a prolação em audiência após a segunda tentativa de conciliação.

O termo de conciliação homologado vale como decisão irrecurável para as partes, com a ressalva previdenciária trabalhada pela fonte.

#### REGRA - ART. 832

A sentença é organizada didaticamente em:

1. **relatório** - histórico processual;
2. **fundamentação** - razões de fato e de direito;
3. **dispositivo** - comando que resolve os pedidos e fixa efeitos/ônus.

Quando houver procedência, a decisão deve indicar condições de cumprimento; também deve mencionar custas e discriminar a natureza jurídica das parcelas relevantes para contribuições previdenciárias.

#### JURISPRUDÊNCIA ASSOCIADA

- **OJ 368 SDI-1/TST:** acordo sem discriminação das parcelas sujeitas à contribuição previdenciária atrai incidência sobre o valor total, conforme o contexto da F12.

- **Súmula 67 AGU:** até o trânsito em julgado, a fonte registra liberdade de discriminação das parcelas do acordo para fins previdenciários.
- **OJ 376 SDI-1/TST:** após o trânsito em julgado de decisão condenatória, deve ser preservada a proporcionalidade entre parcelas salariais e indenizatórias fixadas na decisão.

**ART. 833**

Erro material evidente de escrita, datilografia ou cálculo pode ser corrigido antes da execução, inclusive de ofício.

**ART. 834**

Se a decisão é proferida em audiência, publicação e ciência ocorrem na própria audiência, salvo hipóteses específicas da CLT.

**ART. 835**

Acordo ou decisão deve ser cumprido no prazo e nas condições fixadas.

**ART. 836**

A Justiça do Trabalho não pode simplesmente rejulgar questão já decidida. A F12 menciona exceções legais e remete a ação rescisória para estudo próprio.

**LACUNA / VERIFICAÇÃO FUTURA**

A F12 não oferece teoria geral autônoma e completa da coisa julgada. O aprofundamento não é inventado neste módulo.

**3.4. Honorários advocatícios - art. 791-A da CLT****REGRA**

São devidos honorários de sucumbência ao advogado, inclusive se atuar em causa própria.

**PERCENTUAL**

**Mínimo: 5% | Máximo: 15%**

**BASES TRABALHADAS PELA FONTE**

1. valor resultante da liquidação da sentença;
2. proveito econômico obtido;
3. se não mensurável, valor atualizado da causa.

**CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO**

A F12 destaca quatro incisos legais, didaticamente lembrados por seis fatores: **zelo, lugar, natureza, importância, trabalho e tempo**.

**SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA**

Na procedência parcial podem existir honorários recíprocos. **É vedada a compensação.** A fonte cita o Enunciado 99 da 2ª Jornada para associar a sucumbência recíproca ao indeferimento total de pedido específico, e não à mera concessão quantitativamente inferior.

**JUSTIÇA GRATUITA**

A F12 não permite a simplificação “beneficiário nunca paga honorários”. Ela trabalha a condição suspensiva de exigibilidade e destaca **2 anos**, além de registrar o controle de constitucionalidade do art. 791-A, § 4º, na **ADI 5766**.

**RECONVENÇÃO**

Há honorários de sucumbência na reconvenção.

**NÃO CONFUNDA**

**Honorários advocatícios = M11. Honorários periciais = M10.** Não importar o regime pericial para este módulo.

**3.5. Responsabilidade por dano processual e má-fé****CONCEITO-CHAVE**

Os arts. 793-A a 793-D tratam de responsabilidade por dano processual, com destaque para litigância de má-fé e multa à testemunha que altera intencionalmente a verdade ou omite fato essencial.

**ART. 793-B - SETE HIPÓTESES TAXATIVAS**

1. pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
2. alteração da verdade dos fatos;
3. uso do processo para objetivo ilegal;
4. resistência injustificada ao andamento;
5. procedimento temerário;
6. incidente manifestamente infundado;

7. recurso com intuito manifestamente protelatório.

## PEGADINHA

**Perder a ação não significa agir de má-fé.** O enquadramento exige hipótese legal.

## ART. 793-C - CONSEQUÊNCIAS

Podem ser impostas multa, indenização dos prejuízos, honorários e despesas.

A multa deve ser **superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa**. A F12 insiste na literalidade do intervalo: não é tecnicamente correto tratá-lo como inclusivo de 1% e 10%.

Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa pode chegar a **2 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS**. O valor nominal do teto não deve ser decorado, pois varia no tempo.

Se houver vários litigantes de má-fé, a responsabilidade pode ser proporcional ao interesse; se houver coligação para lesar a parte contrária, pode ser solidária.

## 3.6. Testemunha - art. 793-D

A testemunha que intencionalmente altera a verdade ou omite fato essencial pode sofrer a multa do art. 793-C. A F12 exige procedimento prévio com indicação do ponto controvertido, contraditório, defesa e possibilidade de retratação; a sanção é aplicada na sentença e executada nos mesmos autos.

# 4. LEI SECA ESSENCIAL

### Art. 831, CLT

**Regra:** decisão após rejeição da proposta de conciliação.

**Como cai:** momento da sentença e efeito do acordo homologado.

### Art. 832, CLT

**Regra:** conteúdo da decisão, cumprimento, custas e natureza das parcelas.

**Como cai:** relatório x fundamentação x dispositivo; reflexos previdenciários.

### Arts. 833 a 836, CLT

**Regra:** erro material, publicação, cumprimento e estabilidade da decisão.

**Como cai:** correção de erro não autoriza livre rejugamento.

### Art. 791-A, CLT

**Regra:** honorários de sucumbência entre 5% e 15%, com bases e critérios próprios.

**Como cai:** percentuais, sucumbência recíproca, compensação, justiça gratuita e reconvenção.

### Arts. 793-A a 793-D, CLT

**Regra:** perdas e danos, hipóteses taxativas de má-fé, sanções e multa à testemunha.

**Como cai:** sete hipóteses; multa >1% e <10%; regra dos 2 tetos do RGPS.

# 5. PRAZOS E NÚMEROS QUE EU PRECISO DECORAR

| Tema                          | Número/regra                           | Observação                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Honorários sucumbenciais      | <b>5% a 15%</b>                        | Art. 791-A                                                   |
| Justiça gratuita x honorários | <b>2 anos</b>                          | Conforme sistematização da F12; ponto sensível à atualização |
| Multa por má-fé               | <b>&gt;1% e &lt;10%</b>                | Sobre o valor corrigido da causa                             |
| Causa irrisória/inestimável   | <b>até 2 tetos do RGPS</b>             | Não decorar valor nominal do teto                            |
| Sentença no ordinário         | <b>30 dias</b>                         | Remissão da F12 ao art. 226, III, do CPC                     |
| Crítérios dos honorários      | <b>4 incisos / 6 fatores didáticos</b> | Zelo, lugar, natureza, importância, trabalho, tempo          |

# 6. COMPARATIVOS

| Instituto A             | Instituto B            | Diferença decisiva                                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| Fundamentação           | Dispositivo            | A primeira explica; o segundo comanda/resolve        |
| Extra petita            | Ultra petita           | Fora do pedido x além do limite do pedido            |
| Honorários advocatícios | Honorários periciais   | M11 x M10; regimes distintos                         |
| Sucumbência total       | Recíproca              | Perda integral x pedidos vencidos de lados distintos |
| Justiça gratuita        | Ausência de honorários | Não são sinônimos na F12                             |
| Derrota processual      | Má-fé                  | Perder não basta; exige hipótese do art. 793-B       |
| Proporcionalidade       | Solidariedade          | Vários litigantes x coligação para lesar             |

## 7. JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL

### Súmula 293/TST

**Entendimento:** agente insalubre diverso apurado em perícia não impede o adicional, no contexto da súmula.

**Regra prática:** não é automaticamente extra petita.

**Pegadinha:** exigir identidade absoluta entre agente alegado e agente pericial.

### Súmula 396, II/TST

**Entendimento:** conversão da reintegração em salários do período estável, na hipótese tratada, não configura extra petita.

**Regra prática:** solução autorizada pelo sistema não é vício apenas por não repetir literalmente o pedido.

### OJ 368 SDI-I/TST

**Entendimento:** sem discriminação no acordo, a contribuição previdenciária incide sobre o valor total, conforme a fonte.

**Pegadinha:** confundir omissão na discriminação com liberdade total.

### Súmula 67/AGU + OJ 376 SDI-I/TST

**Entendimento:** a F12 contrasta a maior liberdade antes do trânsito em julgado com a preservação da proporcionalidade após decisão transitada.

**Pegadinha:** aplicar a mesma liberdade em qualquer fase.

### ADI 5766/STF

**Entendimento na F12:** houve controle de constitucionalidade de parte do regime de honorários do beneficiário da justiça gratuita.

**Pegadinha:** afirmar que justiça gratuita elimina automaticamente a condenação.

### OJ 409 SDI-I/TST

**Entendimento:** pagamento da multa por má-fé não é pressuposto objetivo para recurso trabalhista.

**Fronteira:** admissibilidade recursal é aprofundada nos módulos de recursos.

### OJ 158 SDI-II/TST

**Entendimento:** desconstituição de acordo por colusão é tratada como sanção suficiente, sem nova multa pelo mesmo comportamento.

**Fronteira:** ação rescisória = M19.

## 8. MÓDULO EM 1 MINUTO

Sentença: pense em **relatório -> fundamentação -> dispositivo**. Arts. 831 a 836 organizam momento, conteúdo, correção de erro, publicação, cumprimento e estabilidade da decisão. Honorários: **5% a 15%**, três bases sucessivas, critérios próprios, sucumbência recíproca sem compensação e honorários também na reconvenção. Justiça gratuita não significa ausência automática de honorários; a F12 destaca **2 anos** e a ADI 5766. Má-fé: rol de **sete hipóteses taxativas**; multa **>1% e <10%** do valor corrigido da causa e, se o valor for irrisório/inestimável, até **2 tetos do RGPS**. Testemunha desonesta exige procedimento prévio e eventual multa na sentença.

## 9. O QUE DECORAR

- relatório, fundamentação e dispositivo;
- extra x ultra x citra petita;
- arts. 831 a 836 e suas funções;
- 5% a 15% e as três bases dos honorários;
- vedação de compensação na sucumbência recíproca;
- 2 anos conforme a F12 no tema justiça gratuita/honorários;
- sete hipóteses do art. 793-B;
- >1% e <10%;
- até 2 tetos do RGPS;
- Súmulas 293 e 396, OJs 368, 376, 409 e 158, ADI 5766.

## 10. PEGADINHAS

1. Fundamentação não é dispositivo.
2. Súmulas 293 e 396, II, afastam conclusões apressadas de extra petita.
3. Honorários trabalhistas não usam o mesmo percentual geral do CPC: na F12, **5% a 15%**.
4. Sucumbência recíproca não autoriza compensação.
5. Justiça gratuita não equivale a "nunca haverá honorários".
6. Derrota não é sinônimo de má-fé.
7. A multa de má-fé não é, literalmente, "de 1% a 10%": é **superior a 1% e inferior a 10%**.
8. Não invente hipótese de má-fé fora do art. 793-B.

9. Não aplique multa à testemunha sem o procedimento descrito pela F12.  
10. Não transforme o M11 em aula de recursos, execução ou ação rescisória.

## 11. 5 QUESTÕES OBJETIVAS

### Questão 1 - Fácil/Média

Em relação à estrutura da sentença, assinale a alternativa correta.

- A) O relatório contém o comando final que acolhe ou rejeita os pedidos.  
B) A fundamentação registra apenas a sequência cronológica dos atos processuais.  
C) O dispositivo contém a solução dos pedidos e pode fixar ônus processuais.  
D) O dispositivo é dispensável quando a fundamentação é suficientemente detalhada.  
E) Relatório e dispositivo são expressões equivalentes.

### Questão 2 - Fácil/Média

Segundo a disciplina trabalhada no M11 sobre honorários de sucumbência, é correto afirmar que:

- A) variam de 10% a 20% e incidem sempre sobre o valor da causa.  
B) variam de 5% a 15% e podem incidir sobre o valor liquidado, o proveito econômico ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa.  
C) não são devidos ao advogado que atua em causa própria.  
D) só existem quando a parte não tem justiça gratuita.  
E) são compensados automaticamente em caso de sucumbência recíproca.

### Questão 3 - Média

Em uma reclamação com dois pedidos, o reclamante vence integralmente um e perde integralmente o outro. À luz da sistematização da F12, a alternativa correta é:

- A) somente o reclamante pode dever honorários.  
B) somente a reclamada pode dever honorários.  
C) pode haver sucumbência recíproca, sendo vedada a compensação entre honorários.  
D) a sucumbência recíproca elimina os honorários de ambos.  
E) a mera redução do valor de um pedido acolhido sempre gera sucumbência recíproca.

### Questão 4 - Média

Sobre litigância de má-fé, assinale a alternativa correta.

- A) qualquer derrota processual autoriza a multa.  
B) o rol do art. 793-B é aberto e pode ser livremente ampliado pelo juiz.  
C) a multa deve ser exatamente de 1% a 10% do valor da condenação.  
D) a multa deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa.  
E) a multa substitui necessariamente qualquer indenização por prejuízos.

### Questão 5 - Difícil

Assinale a alternativa que melhor reproduz a lógica jurisprudencial estudada no M11.

- A) A Súmula 293/TST considera extra petita o reconhecimento de insalubridade por agente diverso do indicado na inicial.  
B) A OJ 409/SDI-I exige pagamento prévio da multa por má-fé como condição objetiva para recorrer.  
C) A OJ 376/SDI-I, segundo a F12, permite que acordo posterior ao trânsito em julgado ignore a proporção das parcelas fixadas na sentença.  
D) A OJ 158/SDI-II, no contexto estudado, admite nova multa por má-fé mesmo quando a desconstituição do acordo por colusão já funciona como sanção pelo mesmo comportamento.  
E) A Súmula 396, II/TST afasta o vício extra petita na conversão de reintegração em salários do período de estabilidade, na hipótese tratada.

## 12. GABARITO COMENTADO

### Questão 1 - alternativa C

**Comentário:** o dispositivo é a parte que contém o comando decisório e os efeitos/ônus. A principal pegadinha é trocar as funções de relatório, fundamentação e dispositivo.

### Questão 2 - alternativa B

**Comentário:** a F12 destaca 5% a 15% e três bases sucessivas. A pegadinha clássica é importar percentuais do CPC ou supor uma única base de cálculo.

### Questão 3 - alternativa C

**Comentário:** havendo pedidos vencidos de lados distintos, pode existir sucumbência recíproca; a compensação é vedada. A alternativa E transforma mera quantificação inferior em sucumbência, o que contraria o enunciado citado pela fonte.

### Questão 4 - alternativa D

**Comentário:** a literalidade enfatizada pela F12 é intervalo aberto: mais de 1% e menos de 10%, sobre o valor corrigido da causa. Derrota, por si só, não configura má-fé.

### Questão 5 - alternativa E

**Comentário:** a Súmula 396, II, afasta extra petita na hipótese estudada. As demais alternativas invertem exatamente os entendimentos das Súmulas/OJs trabalhadas.